

Nr. 107 Kabinettsitzung vom 25. April 1933, 18.45 Uhr

R 43 I/1461, S. 263–276

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; PrWissM Rust (nur zu Punkt 5); RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Bang, v. Rohr, Funk; RbkDir. Schippel (nur zu Punkt 8); Protokoll: ORegR Thomsen (Punkt 1), MinR Willuhn (Punkt 2, 8–11), MinR Wienstein (Punkt 3–7, 12, 13).

Beginn: 18:45

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. Außerhalb der Tagesordnung: LAGE AN DER POLNISCHEN GRENZE.
2. Außerhalb der Tagesordnung: DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSVERTRAGSVERHANDLUNGEN.
3. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSSTATTHALTERGESETZES.
4. Außerhalb der Tagesordnung: ABÄNDERUNG DES REICHSMINISTERGESETZES.
5. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN DIE ÜBERFÜLLUNG DEUTSCHER SCHULEN UND HOCHSCHULEN.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEGRÜNDUNG DES BEAMTENVERHÄLTNISSES.
7. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSMINISTERIUMS DES INNERN.
8. VORLAGE BETREFFEND FORTFÜHRUNG DER LAUFENDEN KREDITAKTIONEN ZUGUNSTEN VON KONSUMGENOSSENSCHAFTEN.
9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERSORGUNG MIT SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTELN UND HOPFENBINDEMATERIAL. [...]
10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT VIEH UND FLEISCH.
11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEBÜHREN DER SCHLACHTVIEHMÄRKTE, SCHLACHTHÄUSER UND FLEISCHGROSSMÄRKTE. [...]
12. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES DRITTEN TEILES DER VIERTEN
 - a) NOTVERORDNUNG VOM 8. DEZEMBER 1931. ENTWURF EINER DRITTEN AUSFÜHRUNGS-
 - b) VERORDNUNG ZU DER VERORDNUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ VOM 14. FEBRUAR 1933.

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HÖHE DER AUFBRINGUNGSUMLAGEN 1933 BIS 1936. [...]

1. Außerhalb der Tagesordnung: LAGE AN DER POLNISCHEN GRENZE.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtet, daß nach Telegrammen der deutschen Gesandten in Prag¹⁾ und Warschau²⁾ Vorbereitungen zu einem Präventivkrieg sowohl an der deutsch-polnischen wie an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze im Gange sind. Die Lage sei so gespannt, daß Provokationen von unserer Seite unter allen Umständen vermieden werden müßten. Auch dem Reichskanzler sind Nachrichten über bevorstehende Einfälle bewaffneter polnischer Banden zugegangen³⁾. Man brauche einer solchen Möglichkeit an sich ohne Beunruhigung entgegenzusehen, denn die Tatsache eines polnischen Bandeneinfalls wäre außenpolitisch gesehen für unsere gesamte politische Lage nur vorteilhaft. Die Zuspitzung der Verhältnisse zeige aber mit aller Deutlichkeit die unbedingte Notwendigkeit einer Stärkung unserer Wehrmacht⁴⁾.

2. Außerhalb der Tagesordnung: DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSVERTRAGSVERHANDLUNGEN.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* und *Reichswirtschaftsminister* berichtete über den Fortgang der deutsch-niederländischen Handelsvertragsverhandlungen. Sie drohten zu scheitern. In Abweichung von seinem Vorschlag in der Kabinettsitzung⁵⁾ habe er deshalb die Herabsetzung des Zolles für Salat auf 15 RM in Aussicht genommen. Er bäte um die Zustimmung des Kabinetts hierzu. Er hoffe, mit diesem Zugeständnis den Vertrag zu einem günstigen Abschluß bringen zu können. Von besonderer Bedeutung sei die im Zuge der Verhandlungen getroffene Vereinbarung über die Herabsetzung des Zinssatzes von 5½ v.H. auf 4 v.H. für den Kredit, den die Niederlande Deutschland seinerzeit eingeräumt haben⁶⁾. Diese Herabsetzung sei auch wichtig für sonstige zukünftige Schuldenregulierungen.

Das *Reichskabinett* erhob keinen Widerspruch⁷⁾.

1) Telegramm des Gesandten Koch an das AA vom 25. 4. 33 (ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 184).

2) Berichte des Gesandten v. Moltke an das AA vom 23. und 25. 4. 33 (ebd., Dok. Nr. 180 und 183).

3) Hierzu nichts ermittelt. – Am 8. 4. 33 hatte der „Ostauschuß, Bund deutscher Ostverbände“ an den RAM (zugleich abschr. an den RK) geschrieben: „Die deutschfeindlichen Kundgebungen und Ausschreitungen gegen die deutsche Bevölkerung in Ostoberschlesien haben eine berechtigte Erregung in unseren Verbänden ausgelöst. Sie sind als planmäßige, vorbereitete Handlungen der polnischen Propagandaverbände, mit dem Polnischen Westmarkenverein an der Spitze, zu werten. Die Provokationen, die sich die polnischen Verbände, ohne von der Polizei gehindert zu werden, leisten und die vor einer Verhöhnung des Herrn Reichskanzlers und der Reichsregierung nicht zurückschrecken, sind für das deutsche Volk unerträglich und bilden eine ernste Gefahr für den Frieden.“ Es müsse „mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, sei es unmittelbarer diplomatischer Art, sei es beim Völkerbund, gegen diese Maßnahmen schärfstens“ vorgegangen werden (R 43 II/1480, S. 39–41).

4) Am 2. 5. 33 empfing der RK den polnischen Gesandten Wysocki zu einer Unterredung über das seit langem gespannte dt.-polnische Verhältnis. Dabei erklärte Hitler, daß „er es jederzeit ablehnen würde, fremde Nationalitäten durch Eroberung an Deutschland anzugliedern“. Er „betrachte Polen als eine Realität“, verlange aber auch, daß „polnischerseits Deutschland als Realität behandelt würde“ (Aufzeichnung des RAM in ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 201). In dem amtlichen Kommuniqué, das von dt. Seite hierüber am 3. 5. herausgegeben wurde, hieß es u. a.: Der RK habe gegenüber Wysocki „die feste Absicht“ der RReg. betont, „ihr Vorgehen strengstens im Rahmen der bestehenden Verträge“ halten zu wollen, und den Wunsch geäußert, „daß die beiden Länder ihre gemeinsamen Interessen beiderseits leidenschaftslos überprüfen und behandeln möchten.“ (R 43 II/1480, S. 69; „VB“ vom 4. 5. 33). Zu diesen Vorgängen vgl. auch Salewski, Die bewaffnete Macht im Dritten Reich 1933–1939, in: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte, Bd. VII, S. 130 ff.

5) Dok. Nr. 103, P. 1.

6) Es handelt sich um einen auf Grund des dt.-niederländischen Kredit- und Kohlenabkommens vom 11. 5. 20 gewährten Refundungskredit von 140 Mio Gulden zum Ankauf von Rohstoffen in beliebigen Ländern („Rohstoffkredit“). Näheres dazu in Schultheß 1920, S. 157 f.; Egelhaaf 1933, S. 137.

7) Ein „Deutsch-niederländischer Zollvertrag“ wurde am 27. 4. 33 in Berlin unterzeichnet (RGBL. II, S. 162). Die darin vereinbarten dt. Zollsätze für niederländische Agrarerzeugnisse entsprachen weitgehend den Beschlüssen des Kabinetts vom 22. 4. 33 (Dok.

3. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSTATTHALTERGESETZES.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß eine Änderung des Reichstatthaltergesetzes⁸⁾ erforderlich sei⁹⁾. Es empfehle sich, die Möglichkeit zu schaffen, daß der Reichskanzler¹⁰⁾ die im § 1 Abs. 1 unter Ziffer 3 bis 5 genannten Rechte¹¹⁾ auf den [Preußischen] Ministerpräsidenten übertrage. Dieser müsse ermächtigt werden, diese Rechte weiter zu übertragen.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlage des Reichsministers des Innern zu¹²⁾.

4. Außerhalb der Tagesordnung: ABÄNDERUNG DES REICHSMINISTERGESETZES.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß nach dem Reichsministergesetz Beamte in dem Augenblick, wo sie Minister würden, aus dem Beamtenverhältnis ausschieden und als Beamte pensionsberechtigt würden. Bisher habe diese Regelung auch für die Angehörigen der Wehrmacht gegolten¹³⁾. Es empfehle sich jedoch, die Angehörigen der Wehrmacht von dieser Regelung auszunehmen.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlage des Reichswehrministers zu¹⁴⁾.

5. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN DIE ÜBERFÜLLUNG DEUTSCHER SCHULEN UND HOCHSCHULEN¹⁵⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Vorlage Rk. 4668 vor¹⁶⁾.

Nr. 103, P. 1). Zur Bedeutung des Vertragswerks Hugenberg anlässlich der Eröffnung der Wanderausstellung der Dt. Landwirtschaftsgesellschaft am 20. 5.: „Der Handelsvertrag mit Holland ist der erste Vertrag seit langer Zeit, der mit einem exportwichtigen Lande geschlossen ist, ohne daß die Landwirtschaft ein ihre Interessen berührendes Opfer zu bringen brauchte. Das war nur möglich, weil wir mit unserer Fettgesetzgebung eine Entwicklung eingeschlagen haben, die uns eine Bevorzugung derjenigen Länder ermöglicht, die für unseren Export von besonderer Bedeutung sind. Je weniger Pflanzenfette aus anderen Erdteilen in Deutschland verbraucht werden, um so mehr kann Deutschland die Fette aus bäuerlicher Produktion europäischer Länder aufnehmen. Wir glauben sogar, und dahingehende Stimmen liegen bereits vor, daß wir den anderen Ländern ein Beispiel gegeben haben, wie Europa wieder gesunde Grundlagen für seine bäuerliche Kultur gewinnen kann.“ (WTB-Bericht vom 20. 5., Ausschnitt in R 43 II/192, Bl. 224).

8) Gemeint ist das „Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 7. 4. 33 (RGBl. I, S. 173). S. dazu Dok. Nr. 93, P. 2.

9) Der Entwurf eines diesbez. Änderungsgesetzes konnte nicht ermittelt werden.

10) D. h. hier: der RK in seiner Eigenschaft als Reichstatthalter in Preußen.

11) Es handelt sich um folgende, den Reichstatthaltern nach dem genannten Gesetz zustehende „Befugnisse der Landesgewalt“: Ausfertigung und Verkündung der Landesgesetze, Ernennung und Entlassung der Staatsbeamten und Richter, Ausübung des Begnadigungsrechts.

12) Das Gesetz wurde vom RK am 25. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 225). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 122.

13) Betrifft § 16 Abs. 1 des Reichsministergesetzes vom 27. 3. 30 (RGBl. I, S. 96): „Wird ein im Dienst oder im einstweiligen Ruhestand befindlicher Reichsbeamter zum Reichsminister ernannt, so tritt er mit dem Tage seiner Ernennung kraft Gesetzes mit Ruhegehalt in den Ruhestand. Entsprechendes gilt für Soldaten der Wehrmacht, die Anspruch auf Ruhegehalt haben.“

14) Wienstein vermerkte hierzu am 29. 4. für den StSRkei: Das RWeMin. wolle einen entsprechenden Gesetzentwurf ausarbeiten, die Mitzeichnung des RIM, des RFM und des RWeM herbeiführen und „das Gesetz uns unverzüglich zur Vollziehung durch den Herrn Reichskanzler und zur Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt zuleiten“ (R 43 II/1148 a, Bl. 3). Vgl. den hiervon abweichenden Kabinettsbeschluß vom 5. 5. 33 (Dok. Nr. 119, P. 1).

15) Zur Vorgeschichte: Der RIM hatte am 11./18. 4. 33 zunächst den „Entwurf eines Gesetzes gegen Überfremdung deutscher Schulen und Hochschulen“ vorgelegt, in dem ausschließlich Vorschriften über die Zulassung nichtarischer Personen enthalten waren. Es sollten danach Reichsdeutsche jüdischer Abstammung zu den Schulen (ausgenommen Volks- und Berufsschulen) und Hochschulen „nur in der Zahl zugelassen [werden], die dem Anteil der Nichtarier an der Bevölkerung entspricht“ (R 43 II/943, Bl. 4–8). Hiergegen machte RAM v. Neurath mit Schreiben an den RIM vom 21. 4. schwerste Bedenken geltend, insbesondere mit dem Hinweis darauf, daß der Entwurf den dt.-polnischen Vertrag vom 15. 5. 22 (RGBl. II, S. 238), in dem Dtl. sich verpflichtet habe, den Einwohnern Oberschlesiens ohne Unterschied den Schutz von Freiheit und Leben zu garantieren, verletzen und „auch starke Rückwirkungen auf unsere allgemeine Minderheitenpolitik“ haben würde. Der Entwurf müsse daher im Benehmen mit dem AA nochmals gründlich beraten werden (R 43 II/943, Bl. 13–17).

16) In dem vom RIM in erweiterter Fassung am 24. 4. übersandten Entwurf war den Bedenken des RAM (vgl. Anm. 15) durch die Bestimmung Rechnung getragen, daß dt. Verpflichtungen aus „internationalen Staatsverträgen“ durch das Gesetz nicht berührt

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* äußerte grundsätzliche Bedenken dagegen, eine gesetzliche Regelung zu treffen. Nach seiner Ansicht lasse sich das erstrebte Ziel durch Anweisungen an die Länder erreichen. Es sei besser, eine Regelung durch Anweisung an die Länder herbeizuführen, weil man auf diese Weise das Ausland nicht allzu sehr auf die beabsichtigte Ausnahmebehandlung der Juden aufmerksam mache.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte Bedenken, daß es möglich sein werde, die Materie durch Anweisungen an die Länder in dem gewünschten Sinne zu regeln. Nach seiner Ansicht bedeute der Gesetzentwurf gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen eine Abänderung des Art. 109 der Reichsverfassung¹⁷⁾.

Der *Preußische Ministerpräsident* wies auf die Notwendigkeit hin, klare Statistiken aufzustellen, durch welche der übergroße Einfluß des Judentums in Deutschland erwiesen werde. Diese Statistiken seien vor allem für die Aufklärung des Auslandes notwendig.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* erwiderte, daß er die Notwendigkeit der Statistiken durchaus einsehe. Für die Aufklärung des Auslandes sei jedoch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda nicht zuständig¹⁸⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat dringend, die Kinder aus halbarischen Ehen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzentwurfs geschlossen worden seien, bevorzugt zu behandeln¹⁹⁾.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu²⁰⁾.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEGRÜNDUNG DES BEAMTENVERHÄLTNISSES.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs²¹⁾ vor.

würden. Hinzutreten war ferner die Vorschrift, daß bei allen Schulen (ausgenommen Volks- und Berufsschulen) und den Hochschulen „vom Schuljahr 1933 ab die Zahl der Schüler und Studenten soweit zu beschränken [sei], daß die gründliche Ausbildung gesichert und dem Bedarf der Berufe genügt ist.“ In der Begründung erklärte der RIM u. a.: „Falsche Bildungsvorstellungen haben die Schule von ihrer Aufgabe, dem Volke zu dienen, entfernt und sie zum Selbstzweck für die reine Bildung der freien Einzelpersonlichkeit gemacht.“ Die RReg., „die sich für die Gesunderhaltung und den richtigen Einsatz der Volkskraft verantwortlich fühlt, kann die hier liegende Fehlentwicklung nicht sich selbst überlassen.“ Sie müsse daher gesetzliche Maßnahmen treffen, „um den Schulaufbau und die Schullaufbahnen in ein geordnetes Verhältnis zur Arbeitswelt des Volkes zu setzen und dadurch auch die unter dem Überandrang stark beeinträchtigte Leistungsfähigkeit unserer Schulen und Hochschulen wiederherzustellen.“ Und weiter: „Der Anteil von Personen nichtarischer Abstammung an den höheren Berufen ist in Deutschland weitaus größer als ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht.“ Der wirtschaftliche und „geistige Einfluß, den die Fremdstämmigen dadurch im deutschen Leben haben, schwächt die einheitliche Gesinnung und die geschlossene nationale Kraft des deutschen Volkes und Staates. Ein Volk von Selbstachtung kann vor allem seine höheren Tätigkeiten nicht in so weitem Maße, wie es bisher in Deutschland geschehen ist, durch Fremdstämmige wahrnehmen lassen. [...] Die Zulassung eines im Verhältnis zum Volksganzen zu großen Anteils Fremdstämmiger an den höheren Berufen würde als Anerkennung der geistigen Überlegenheit anderer Rassen gedeutet werden könne, die mit Entschiedenheit abzulehnen ist.“ (R 43 II/943, Bl. 18–22).

17) Gemeint ist wohl Art. 109 Abs. 1: „Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich.“

18) Statistische Materialien zu dieser Frage wurden vom AA am 30. 4. 33 an die dt. Auslandsmission übersandt. S. Dok. Nr. 117.

19) Eine entspr. Bestimmung in Art. 4 der Endfassung des Gesetzes (s. Anm. 20).

20) Das Gesetz wurde vom RK am 25. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 225). – Zur Durchführung des Gesetzes s. die VO des RIM vom 25. 4. 33 (betr. u. a. Beschränkung der Neuzulassung von Nichtariern auf 1½% der Gesamtzahl der Zulassungen; Herabsetzung der Zahl jüdischer Schüler und Studenten auf 5% der Gesamtzahl der Schüler und Hochschüler) (RGBl. I, S. 226). In Anwendung dieser VO begrenzte der RIM durch Verfügung von 28. 12. 33 die Zahl der Abiturienten, denen im Jahre 1934 die Hochschulreife zuerkannt werden sollte, auf 15 000. In der Verfügung hieß es dazu weiter: „Die Hochschulreife soll nur denjenigen Abiturienten zugesprochen werden, die geeignet erscheinen, den besonderen durch die Hochschule gestellten Anforderungen nach ihrer geistigen und körperlichen Reife, nach ihrem Charakterwert und ihrer nationalen Zuverlässigkeit zu genügen.“ (WTB-Bericht vom 28. 12. 33, Ausschnitt in R 43 II/936, Bl. 275).

21) Der Entwurf war vom RIM am 12. 4. übermittelt worden. Er entsprach in seinen wesentlichen Teilen dem von RIM Bracht am 4. 1. 33 dem RT vorgelegten, von diesem aber nicht mehr verabschiedeten „Entwurf eines Gesetzes über die Begründung des Beamtenverhältnisses“ (RT-Drucks. Nr. 278, Bd. 456). Wichtigste Bestimmungen des Entwurfs: Das Reichsbeamtenverhältnis könne in Zukunft auf keinem anderen Wege begründet werden als durch Aushändigung einer Ausstellungsurkunde, in der die Worte „unter Berufung in das Beamtenverhältnis“ enthalten sein müssen. Diese Bestimmungen „gelten entsprechend für das Beamtenrecht der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und der sonstigen Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts“. Eine Begründung ist dem Entwurf nicht beigegeben. Im Begleitschreiben wurde auf die von RIM Bracht vorgelegte Begründung (RT-Drucks. Nr. 278, Bd. 456) verwiesen (R 43 II/422, Bl. 17–21).

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf zu.

Auf Vorschlag des Reichsministers der Finanzen wurde jedoch beschlossen, daß der Entwurf in das neue Beamtengesetz eingearbeitet und nicht gesondert verkündet werden soll²²⁾.

7. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSMINISTERIUMS DES INNERN.

Der Reichsminister des Innern bat um Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Antrag, dem Herrn Reichspräsidenten die Ernennung des Professors Joh. Stark zum Präsidenten der physikalisch-technischen Reichsanstalt vorzuschlagen.

Das Reichskabinett erteilte die Zustimmung.

8. VORLAGE BETREFFEND FORTFÜHRUNG DER LAUFENDEN KREDITAKTIONEN ZUGUNSTEN VON KONSUMGENOSSENSCHAFTEN.

Staatssekretär Dr. Bang trug den Inhalt der Vorlage²³⁾ vor.

Der Reichsminister der Finanzen erklärte, daß er vom Standpunkt der Kreditpolitik aus gegen die Fortsetzung der Bürgerschaftsaktionen sei.

Reichsbankdirektor Dr. Schippel wies auf die günstige Entwicklung bei den Sparkassen hin. Im Juli 1932 habe der Einlagenbestand 9 700 000 000 RM betragen. Bis Februar 1933 wäre eine Steigerung auf 10 300 000 000 RM erfolgt. Bei einem Zusammenbruch der Konsumgenossenschaften sei eine Rückwirkung auf die Sparkassen möglich. Die Konsumgenossenschaften hätten fehlerhafterweise die Sparkasseneinlagen in Produktionsbetrieben investiert. Wenn diese liquidieren müßten, dann gingen Sparkassengelder verloren. Die falschen Engagements müßten abgebaut werden. Er befürworte die Verlautbarung einer Regierungserklärung, daß Sondermaßnahmen gegen Konsumgenossenschaften nicht beabsichtigt seien.

Der Reichswirtschaftsminister wies darauf hin, daß, obwohl die Osterpause die Weiterverfolgung dieser Angelegenheit verzögert habe, Zusammenbrüche nicht erfolgt seien. Wenn Bindungen des Reichs nicht vorlägen, dann käme die Hingabe weiterer Mittel auch nicht in Frage. Die weitere Abwicklung müsse dem natürlichen Verlauf überlassen werden. Der Mittelstand würde eine weitere Hingabe von Geldmitteln nicht verstehen. Er sei deshalb dagegen, daß noch mehr Geld hineinge-

22) S. dazu Kapitel II des „Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungsrechts“ vom 30. 6. 33 (RGBl. I, S. 433). Zur diesbez. Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 166, P. 3.

23) In seiner Kabinettsvorlage vom 4. 4. hatte der RWiM zur finanziellen Lage der Konsumgenossenschaften ausgeführt: „Nachdem das Reichskabinett die vom Reichswirtschaftsministerium beantragte Gewährung von 8 Mio RM für verlorene Zuschüsse an Konsumgenossenschaften abgelehnt [vgl. Dok. Nr. 24, P. 4] und auch der Herr Reichsminister der Finanzen Zweifel geäußert hat, ob die laufenden Bürgerschaftsaktionen [ebd.] unter diesen Umständen noch fortzusetzen sind, erscheint die Entscheidung des Reichskabinetts hierüber erforderlich.“ Die Lage der Konsumgenossenschaften habe sich infolge der politischen Entwicklung außerordentlich zugespitzt. „Während bis Ende vorigen Jahres noch anzunehmen war, daß die Liquiditätsschwierigkeiten durch die reichsverbürgten Kredite und gegebenenfalls die beantragten verlorenen Zuschüsse überbrückt werden würden, erscheint diese Möglichkeit heute kaum noch gegeben. Die zahlreichen Einzelaktionen gegen Verkaufsstellen der Konsumgenossenschaften [vgl. Hasselmann, Geschichte der Deutschen Konsumgenossenschaften, S. 456 ff.] und die Beunruhigung der Mitglieder der Konsumgenossenschaften über die allgemeine politische Entwicklung, die zu Gerüchten über eine beabsichtigte Schließung der Spareinrichtungen der Konsumgenossenschaften geführt hat, haben dazu beigetragen, daß die Mehrauszahlungen an Spargeldern bei den der Hamburger Warenzentrale – G.E.G. – (sozialdemokratische Richtung) angeschlossenen Konsumgenossenschaften von rund 1,1 Millionen RM im Januar auf 4–5 Millionen RM im Februar und auf schätzungsweise 8–10 Millionen RM im März gestiegen sind.“ Da eine Änderung dieser Entwicklung nicht abzusehen sei, müsse in allernächster Zukunft mit umfangreichen Zusammenbrüchen gerechnet werden. Es bestünden daher starke Bedenken gegen eine Fortsetzung der in den vorangegangenen Jahren zugunsten der Konsumgenossenschaften eingeleiteten Bürgerschaftsaktionen. Dies wäre nur dann noch vertretbar, wenn die RReg. „unter Zurückstellung der politischen Bedenken sich entschließen sollte, Maßnahmen zu treffen, durch welche die Beunruhigung bei den Mitgliedern der Konsumgenossenschaften beseitigt werden könnte“. Seitens der Rbk sei hierzu vorgeschlagen worden, „von Regierungsseite eine Erklärung etwa des Inhalts zu erlassen, daß Sondermaßnahmen gegen Konsumgenossenschaften nicht beabsichtigt seien und Befürchtungen der Mitglieder der Konsumgenossenschaften wegen einer Schließung der genossenschaftlichen Spareinrichtungen usw. einer Grundlage entbehrten“ (R 43 II/351, Bl. 2–3).

steckt würde. Gegen die Verlautbarung der vorgenannten Erklärung habe er keine Bedenken. Die Reichsbank müsse die Liquidation des Spargeschäfts der Konsumgenossenschaften verlangen. Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* sprach sich gegen jede geldliche Hilfe aus. Der *Reichskanzler* erklärte, daß ein Angriff gegen die Konsumgenossenschaften nicht unternommen werden solle²⁴⁾. Er sei jedoch gegen jede weitere geldliche Unterstützung. Das *Reichskabinett* stimmte den vorstehenden Ausführungen zu²⁵⁾.

9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERSORGUNG MIT SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTELN UND HOPFENBINDEMATERIAL. [...]²⁶⁾

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT VIEH UND FLEISCH.

Staatssekretär von *Rohr* trug die Vorlage vor. Das Reichskabinett stimmte ihr zu²⁷⁾.

11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEBÜHREN DER SCHLACHTVIEHMÄRKTE, SCHLACHTHÄUSER UND FLEISCHGROSSMÄRKTE. [...]²⁸⁾

12. a) ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES DRITTEN TEILES DER VIERTEN NOTVERORDNUNG VOM 8. DEZEMBER 1931.

b) ENTWURF EINER DRITTEN AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG ZU DER VERORDNUNG DES REICHSPRÄSIDENTEN ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ VOM 14. FEBRUAR 1933.

[...] ²⁹⁾

²⁴⁾ An die Presse ging hierüber folgende Mitteilung: Das Kabinett habe „erklärt, daß die Reichsregierung keine Maßnahme plane, die sich gegen den Bestand der Konsumvereine richte, und daß sie auch Einzelaktionen gegen Konsumvereine, durch die nur die Sicherheit der Spargelder breiter Bevölkerungsschichten gefährdet werden könnten, nicht billige“ (WTB-Meldung vom 28. 4., Ausschnitt in R 43 II/351, Bl. 10). – Diese Erklärung führte nicht zum gewünschten Erfolg. Auf Anregung des RWiM schrieb der RIM daher am 16. 5. an die Landesregierungen: Ungeachtet der nachdrücklichen Stellungnahme des Kabinetts „gehen bei dem Reichswirtschaftsminister und bei mir fortgesetzt aus fast allen Teilen des Reiches Beschwerden ein, daß durch nationalsozialistische Organe, insbesondere Organe des Kampfbundes des gewerblichen Mittelstandes, Konsumgenossenschaften besetzt, die leitenden Personen an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert und Verteilungsstellen geschlossen würden. Dieser Zustand ist im Interesse der Autorität der Reichsregierung unerträglich.“ Es sei dringende Aufgabe der Landesregierungen, „Eingriffe gegen die Konsumgenossenschaften nunmehr mit aller Schärfe zu unterdrücken und vorkommendenfalls die Bestrafung der Schuldigen herbeizuführen“ (R 43 II/351, Bl. 13–14 u. 16).

²⁵⁾ Zur Änderung des Beschlusses in der Unterstützungsfrage s. Dok. Nr. 166, P. 8.

²⁶⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/192. S. auch RGBl. 1933 I, S. 227.

²⁷⁾ Der vom REM am 19. 4. vorgelegte Entwurf wollte die Reichsregierung und die obersten Landesbehörden ermächtigen, „für Schlachtvieh- und Fleischgroßmärkte zum Zwecke der Feststellung von Preisen und Gewicht der Tiere und des Fleisches Vorschriften zu erlassen und Einrichtungen anzuordnen, insbesondere den Schlußscheinzwang und den Handel nach Lebendgewicht vorzuschreiben“. In der Begründung hieß es: „Die Preisnotierungen auf den größeren Schlachtviehmärkten bilden die Grundlage für die Preisbildung für Vieh im gesamten Reichsgebiet. Sie sind auch für die große Zahl von Schlachttieren, die auf dem platten Lande außerhalb der Märkte verkauft werden, richtunggebend. Die viehhaltende Landwirtschaft hat daher das größte Interesse daran, daß diese Notierungen nicht irgendwelchen unkontrollierbaren Einflüssen der Interessenten unterliegen.“ Bei einer größeren Zahl von Schlachtviehmärkten gehe die Preisfeststellung noch immer ohne den Schlußschein, der sich seit Jahrzehnten „als das zuverlässigste Verfahren zur Erlangung einer einwandfreien Preisfeststellung erwiesen“ habe, in „Form der unzuverlässigen Meinungsnotiz vor sich“. Auch die Feststellung von Preis und Gewicht des Fleisches entspreche auf vielen Großmärkten „noch in keiner Weise einer geordneten Notierung“ (R 43 II/219, Bl. 17–19). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 5. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 242).

²⁸⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/219. S. auch RGBl. 1933 I, S. 242.

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HÖHE DER AUFBRINGUNGSUMLAGEN 1933 BIS 1936. [...]³⁰⁾

²⁹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/192 und 1530; R 2/18253. S. auch RGBL. 1933 I, S. 231 und 241.

³⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/451. S. auch RGBL. 1933 I, S. 315.

Zitierhinweis

Nr. 107 Kabinettsitzung vom 25. April 1933, 18.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d107>